

NUR DANIAH BINTI ABDUL RAZAK
lwn.
SYED HEIKAL BIN MOHAMED ALJUNID

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Haji Othman Bin Ibrahim (Ahli Panel)

20 Oktober 2020/3 Rabiulawal 1442H

Permohonan Semakan No. 10000-003-0079-2020
(Isu Perjanjian Persetujuan Bersama)

Peguam Syarie Pemohon: Nur Daniah Binti Abdul Razak daripada Tetuan Yusfa Imran Fahmi & Partners

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut:

- 1.1 Mahkamah memerintahkan bahawa Perintah Persetujuan Dalam Kes Saman No. 10200-028-0051-2020 dibatalkan dan/atau diketepikan;
- 1.2 Mahkamah memerintahkan Kes Saman No. 10200-028-0051-2020 didengar semula dan Pemohon dibenarkan untuk memfailkan Pernyataan Tuntutan Terpinda Plaintiff;
- 1.3 Kos tindakan dan prosiding ini ditanggung sepenuhnya oleh Responden; dan

1.4 Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

2) Pemohon dan Responden telah bernikah pada 23 Disember 2011 dan bercerai pada 28 Julai 2020. Hasil daripada perkahwinan tersebut, pihak-pihak dikurniakan dua (2) orang cahaya mata iaitu:

- i) Syed Zane Aljunid - Lahir 30 Disember 2012
- ii) Syed Zaydan Yusuff Aljunid - Lahir 4 Mei 2016

3) Sebelum berlaku perceraian pada 28 Julai 2020, Responden pernah membuat lafaz cerai di luar Mahkamah. Namun perceraian tersebut tidak disabitkan oleh Mahkamah kerana lafaz yang digunakan oleh Responden tidak membawa maksud talaq. Pengesahan lafaz cerai tersebut telah difail oleh Pemohon pada 20 Januari 2020.

4) Semasa prosiding pengesahan lafaz cerai tersebut berjalan, Responden telah tinggal berasingan yang menyebabkan Pemohon memfailkan tuntutan hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui Saman No. 10200-028-0051-2020 pada 20 Januari 2020.

5) Pada 28 Julai 2020, telah berlaku perbincangan antara Pemohon dan Responden di bangunan Mahkamah Syariah Shah Alam yang masing-masing telah ditemani oleh Peguam Syarie masing-masing. Dalam perbincangan tersebut Pemohon telah menyatakan pendirian bahawa Pemohon bersetuju untuk bercerai di

bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan bersetuju hak lawatan dan bermalam bersama anak-anak tersebut diberikan kepada Responden secara berselang-seli selama seminggu setiap bulan sepertimana yang terkandung dalam terma 3.1.1 Perjanjian. Sebagai balasan Responden bersetuju menyediakan peruntukan nafkah anak-anak sebanyak RM2,700 pada setiap bulan. Atas dasar tersebut satu perjanjian telah ditandatangani oleh pihak-pihak di hadapan YA Hakim Bicara dan disaksikan oleh Peguam Syarie masing-masing pada 27 Julai 2020 iaitu semasa kes cerai dan kes induk hadhanah didengar di hadapan YA Hakim Bicara Dewan 2.

6) YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah berpendapat bahawa persetujuan berkaitan nafkah anak hendaklah difailkan di Mahkamah Rendah Syariah yang berbidangkuasa. Oleh itu hanya persetujuan mengenai perceraian dan hadhanah sahaja yang diendorskan sebagai perintah Mahkamah Tinggi Syariah.

7) Setelah selesai kes di hadapan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Pemohon terus minta Peguam Syarie saya memfailkan tuntutan nafkah anak di Mahkamah Rendah Syariah. Peguam Syarie Pemohon memaklumkan bahawa kes nafkah anak hanya boleh difailkan pada hari Khamis 30 Julai 2020 kerana kaunter pendaftaran tidak menerima pendaftaran kes pada setiap hari Rabu.

8) Pada 30 Julai 2020, Pemohon telah mendaftarkan kes tuntutan nafkah anak di Mahkamah Rendah Syariah melalui Saman No. 10019-024-0293-2020 dan telah ditetapkan untuk pendengaran pada 11 Ogos 2020.

9) Pada 11 Ogos 2020, kedua-dua pihak hadir di hadapan Hakim Mahkamah Rendah Syariah bersama Peguam Syarie masing-masing. Pada hari tersebut Responden telah bertindak mungkir janji dan telah melanggar persetujuan yang telah ditandatangani sebelum ini dengan menyatakan bahawa Responden tidak bersetuju dengan terma 4.1 sehingga 4.3 Perjanjian sebagaimana yang terkandung dalam Perjanjian Pihak-Pihak, sekaligus menyebabkan Perjanjian Persetujuan berkaitan nafkah anak tidak diendorskan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

10) Pemohon menyatakan bahawa Pemohon telah tertipu dengan tindakan Responden yang telah mungkir janji dan melanggar persetujuan yang telah ditandatangani sebelum ini. Oleh itu persetujuan secara kolektif dalam Perintah Hadhanah tersebut seharusnya terbatal kerana Responden telah memungkir janji perjanjian yang telah dibuat bersama dan menyeluruh. Perintah hadhanah tersebut juga tidak boleh diteruskan lagi pelaksanaannya kerana Responden secara terang-terang telah mencabuli perjanjian yang telah dibuat.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

11) Proses semakan sesuatu keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya. Ini adalah kerana proses semakan merupakan suatu proses untuk menyemak rekod kes tanpa menjalankan proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan, bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah [2013] JH36(2)* telah menyatakan tentang tujuan proses semakan sebagaimana berikut:

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

12) Kami berpuas hati bahawa proses semakan boleh dijalankan ke atas permohonan ni kerana ia melibatkan dakwaan keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Perkara ini juga adalah selaras dengan Perenggan 5 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014;

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”

13) Kami telah memanggil rekod prosiding kes Permohonan No. 10200-028-0051-2020. Berdasarkan penelitian kami terhadap rekod prosiding kes tersebut kami membuat dapatan sebagaimana berikut:

13.1 Pada 28 Julai 2020, di hadapan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, pihak-pihak telah bersetuju tanpa paksaan menandatangani Perjanjian Persetujuan berkaitan dengan terma-terma yang melibatkan perceraian, hadhanah, hak lawatan dan bermalam, nafkah anak dan lain-lain dan persetujuan tersebut telah ditandatangani oleh disaksikan yang terdiri daripada Peguam Syarie pihak-pihak.

- 13.2 Walaupun Terma No.4 Perjanjian Persetujuan berkaitan nafkah anak tersebut tidak diendorskan sebagai perintah mahkamah tetapi terma tersebut telah dicatat oleh YA Hakim Bicara dalam prosiding kes tersebut sebagai Nota Keterangan.
- 13.3 Apabila kes nafkah anak tersebut telah didengar di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, untuk memudahkan pelanggan, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah boleh terus mengendorkan terma tersebut sebagai perintah Mahkamah selaras dengan bidangkuasa asal Mahkamah.
- 13.4 Terdapat terma perjanjian yang mengikat pihak-pihak pada Perenggan 4.10 Perjanjian Persetujuan yang mana kedua-dua pihak bersetuju menghadirkan diri di Mahkamah Syariah dan/atau di mana-mana lokasi pada tarikh dan masa yang diarahkan bagi memastikan segala terma-terma di dalam Perjanjian ini disempurnakan.
- 13.5 Kami dapati Perjanjian Persetujuan tersebut telah ditandatangani oleh pihak-pihak dalam keadaan sedar dan tidak ada unsur paksaan.
- 14) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa perintah Mahkamah yang telah dikeluarkan atas persetujuan bersama pihak-pihak adalah tidak boleh ditarik balik atau dibatalkan. Suka kami merujuk kepada Seksyen 94, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan bahawa:

Jika dengan persetujuan pihak-pihak suatu tindakan telah diselesaikan, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan persetujuan pihak-pihak itu

merekodkan hakikat penyelesaian itu dengan terma-termannya, dan rekod penyelesaian itu hendaklah menjadi pembelaan dengan cara res judicata dalam tindakan kemudiannya bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matannya sama

Peruntukkan dalam Seksyen 94 di atas jelas menunjukkan bahawa sebarang penyelesaian yang dapat dicapai melalui persetujuan antara pihak-pihak boleh direkodkan oleh Mahkamah. Sekiranya terdapat sebarang tindakan kemudiannya, maka rekod persetujuan tersebut menjadi pembelaan secara res judicata iaitu tidak boleh dirayu dan/atau ditarik balik dalam hal yang berkaitan kausa tindakan yang sama dan/atau matan yang sama. Pada hemat kami masalah di antara pihak-pihak tidak akan timbul sekiranya YA Hakim Bicara mengambil pendekatan mengendorskan terus kesemua terma dalam Perjanjian Persetujuan tersebut sebagai Perintah Mahkamah.

15) Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa Islam sangat menuntut agar setiap mukmin berpegang pada janji masing-masing sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Maksudnya: *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian.”*

16) Dengan hormatnya kami memetik Kata Sheikh Dr Wahbah al-Zuhaili:

“Janji adalah satu sifat yang terpuji. Menyalahi janji adalah satu sifat khianat dan nifaq. Meleraikan perjanjian yang telah dibuat merupakan sikap yang

boleh menyebabkan hilangnya kepercayaan. Maka, secara syarak, wajib untuk menepati janji. Sesiapa yang menyalahi dan tidak menepati janji yang telah dilakukan, sebenarnya dia telah melakukan maksiat dan dosa.”

(Rujuk *al-Tafsir al-Munir*, 15/73)

17) Selain daripada itu Allah SWT juga memerintahkan umat Islam supaya menunaikan janji sebagaimana Firman Allah SWT lagi dalam Surah al-Isra' Ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Maksudnya: “dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.”

18) Begitu juga dengan peringatan daripada Rasulullah SAW dalam hadis Riwayat Abu Daud (3594) :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Maksudnya: “Orang muslim itu berpegang pada janji mereka.”

19) Kami berpendapat bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidangkuasa untuk merekodkan perintah yang melibatkan nafkah anak-anak tersebut bersekali dengan butiran persetujuan yang lain.

KEPUTUSAN

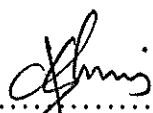
SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon serta menyemak rekod prosiding Kes No. 10200-028-0051-2020, MAKA kami dengan ini memutuskan sebagaimana berikut;

1. Permohonan semakan ini ditolak.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah yang dikeluarkan pada 27 Julai 2020 dalam kes Saman No. 10200-028-0051-2020 adalah sah dan mengikat pihak-pihak dan dalam masa yang sama Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah meneruskan prosiding merekodkan butiran perintah nafkah anak.
3. Permohonan untuk kes didengar semula adalah ditolak.
4. Kos ditanggung pihak-pihak.

Penghakiman oleh;

- 
.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
.....
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
.....
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

